

1500390-04.2021.8.26.0213

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PUGLIESI LEITE

Comarca: Guará

Foro: Foro de Guará

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que no dia 4 de agosto de 2021, por volta de 14h, na Rua Antônio Alves dos Santos, nº 120-A, Santo Antônio, nesta cidade e Comarca de Guará/SP, os denunciados tinham em depósito, para fins de tráfico, aproximadamente 20,91g (vinte gramas e noventa e um centigramas) de cocaína e 1,14g (um grama e catorze ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guará

Foro de Guará

1ª Vara

Rua Carlos de Campos, 260, Guara-SP - cep 14580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500390-04.2021.8.26.0213 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500390-04.2021.8.26.0213

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2210110/2021 - DEL.POL.GUARÁ

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JOÃO VICTOR DA SILVA TAVARES e outros

Juiz de Direito: Dr. ADRIANO PUGLIESI LEITE

Vistos.

JOÃO VICTOR DA SILVA TAVARES e ALEX FACHO DA SILVA BORGES, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nos delitos previstos nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Consta que em data anterior ao dia 4 de agosto de 2021, em horário e local incertos, nesta cidade e Comarca de Guará/SP, os denunciados associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que no dia 4 de agosto de 2021, por volta de 14h, na Rua Antônio Alves dos Santos, nº 120-A, Santo Antônio, nesta cidade e Comarca de Guará/SP, os denunciados tinham em depósito, para fins de tráfico, aproximadamente 20,91g (vinte gramas e noventa e um centigramas) de cocaína e 1,14g (um grama e catorze centigramas) de maconha, drogas estas causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar, cuja prática envolveu o adolescente Ruan Paulo de Souza Coutinho Pereira.

Segundo a inicial, o adolescente Ruan foi autuado anteriormente pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, ocasião em que foi apreendido um aparelho celular em sua posse, cujo conteúdo foi submetido a perícia e constatou-se que estava envolvido com tráfico de drogas nesta cidade, ensejando pedido de busca domiciliar para o imóvel situado no local dos fatos sob análise. Ao cumprirem o mandado judicial, policiais civis constataram que Alex, João Victor e o adolescente Ruan, estavam associados para o tráfico de drogas, sendo que os três estavam no interior do imóvel. Durante a incursão policial, Alex identificou-se como sendo o locatário do imóvel e o adolescente Ruan trancou a porta do quarto onde João Victor estava e tentou se desfazer da chave, sendo necessário o arrombamento da porta do referido cômodo, ocasião em que João Victor foi surpreendido tentando esconder uma bolsa contendo 38 porções de crack e a quantia de R\$135,00 (cento e trinta e cinco reais). No mesmo local, também foi encontrada uma porção de maconha e uma balança de precisão sobre um televisor e uma sacola contendo vinte porções de cocaína (4,03g) já devidamente individualizadas em embalagens plásticas, tipo eppendorf. No cômodo em que João Victor estava havia um botão de campainha, que ao ser acionada, tocava no imóvel contíguo, de número 120-B, demonstrando a divisão de tarefas entre os habitantes dos imóveis. Em frente ao citado imóvel havia um usuário que confirmou que lá compareceu para adquirir drogas.

Pessoalmente citados em 12 de agosto de 2021 (fls. 168 e 170), os réus apresentaram resposta à acusação às fls. 163/164 e 396/398. A denúncia foi recebida em 24 de setembro de 2021 (fls. 415/417). Durante a instrução foram ouvidas quatro testemunhas e interrogados os réus (fl. 532).

O Ministério Público, em memoriais finais, pleiteou a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade delitiva e autoria (fls. 597/609).

O acusado João Victor da Silva Tavares requereu sua absolvição do delito de associação para o tráfico. Em relação ao delito de tráfico pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, a redução em 2/3 da pena e fixação do regime aberto (fls. 613/623).

O acusado Alex Facho da Silva Borges, por sua vez, requereu a absolvição dos delitos, ao argumento de inexistência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do delito de tráfico para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, a fixação da pena no mínimo legal e regime aberto (fls. 624/643).

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade dos delitos foi demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3), auto de busca e apreensão (fls. 25/26, 31/34, 40/42), boletim de ocorrência (fls. 37/39, 43/48), documento fotográfico (fl. 60), exame químico-toxicológico (fls. 385/387), laudos periciais (fls. 403/414), relatórios de extração de dados (fls. 564/566 e 568/571) e pela prova oral.

A autoria também é certa.

Os acusados, na fase policial, confessaram a prática delitiva. João Victor disse que foi convidado por "Facho" para ficar na casa dele e como estava sem emprego, resolveu vender drogas; que começou a vender drogas no dia que foi para a casa do Facho; que os policiais encontraram drogas e dinheiro no quarto; as drogas estavam do seu lado. Já Alex confirmou que alugou o imóvel, mas que nem sempre ficava lá e deixou João Victor ficar no local.

A confissão extrajudicial, entretanto, foi amparada pela prova produzida, não podendo ser desprezada. A propósito do tema os seguintes julgados:

Processo penal. Prova. Confissão extrajudicial. Posterior retratação judicial. Eficácia probatória da confissão realizada perante a autoridade policial. A confissão vale, não pelo lugar onde é prestada, mas por seu próprio teor, sempre que confirmada pelo restante do conjunto probatório. (TJSP, 871392520098260050 SP 0087139-25.2009.8.26.0050, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 09/02/2012, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/02/2012).

"HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMARAM A CONVICÇÃO DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Não configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo, corroborada por depoimentos colhidos na fase instrutória. 2. Embora não se admita a prolação do édito condenatório com base em elementos de convicção exclusivamente colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular e o Tribunal de origem apoiaram-se também em elementos de prova colhidos no âmbito do devido processo legal. (...)" (STJ, 115255 MS 2008/0199821-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 20/05/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2010).

"Não se pode perder de vista que, sem razão extraordinária, não é comum alguém mentir contra si próprio. E na espécie, não se vislumbram fatos que pudessem implicar no reconhecimento de uma falsa confissão na polícia. De mais a mais, insista-se, a confissão naquela fase merece eficácia probatória, porque crível e verossímil, fruto da clara correlação entre os testemunhos, tudo a permitir a responsabilização penal do recorrente. De mais a mais, a confissão policial pode prevalecer à retratação judicial, quando harmônica com o restante da prova, uma vez que aquela vale pelo grau de credibilidade que lhe seja inerente e não pelo local em que é colhida". (Revisão n.º 297.262/1, TACRIM, 4o Grupo de Câmaras, Relator: Luiz Ambra, RJTACRIM 35/497).

Em juízo, os acusados manifestaram o desejo de permanecer em silêncio quanto aos fatos.

Ao ser interrogado João Vitor da Silva Tavares disse que tem 18 anos. É solteiro, sem filhos. Não trabalha nem está estudando. Não respondeu outros processos criminais (sistema informatizado - SAJ).

Quando interrogado Alex Facho da Silva Borges disse que tem 25 anos. É solteiro. Tem filhos de 3 e 5 anos, que moram com as mães. Trabalha em serviços rurais. Respondeu por processo anterior (sistema informatizado - SAJ).

A testemunha James Hoffmann Bida, Policial Civil, declarou que era sua primeira semana na delegacia. Cumpriu mandado de busca com o policial Ecy. Na primeira sala, já haviam contido três pessoas. Entraram no quarto e encontrou João Victor dispensando uma bolsa com drogas. A outra parte foi encontrada num móvel. No quarto tinha balança, plástico filme e tesoura. Tinha também uma campainha com a casa ao lado. O acionador estava no quarto e acionava a casa vizinha, onde encontraram anotações do tráfico. Viu quando o adolescente jogou um objeto para o banheiro - era a chave do cômodo. Alex alugava o imóvel e era o responsável pelo imóvel. Ele era o responsável pela casa 120-A. Na casa 120-B encontraram dinheiro e uma caderneta com anotações sobre o tráfico. Essa casa 120-B é um ponto de venda de drogas. João Victor disse na delegacia que era o dono da droga (sistema informatizado - SAJ).

A testemunha Ecy Totoli de Paula, Policial Civil, relatou que participou do cumprimento de mandado de busca no dia. Entrou na casa de João Victor. O

adolescente trancou a porta. O João Victor estava com uma bolsa com drogas. Na outra casa achou dinheiro dentro de um tênis. O dono da casa era o Facho (sistema informatizado - SAJ).

É de se consignar, neste momento, que é digno de crédito o depoimento dos policiais, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Primeiro porque sua declaração na fase extrajudicial e judicial foi segura e coerente. Segundo, porque não se extrai dos autos qualquer indício de que seu objetivo seria o de incriminar injustamente os réus. Ademais, suas palavras foram colhidas sob o compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. Nesse sentido:

"Tribunal de Justiça de São Paulo. ENTORPECENTE - Tráfico - Alegação de insuficiência de provas, ausência de testemunhas civis, intenção dos policiais em incriminar o réu e de que somente os testemunhos destes serviriam para embasar o decreto condenatório - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos, de policiais militares, coerentes e firmes que merecem total credibilidade, uma vez que amparados nas provas dos autos - Quantidade e forma de acondicionamento da droga (95 papérolas) demonstrado o intuito mercantil - Simples porte, ademais, que se mostra suficiente para configurar o delito - Alegação de fragilidade probatória refutada - Condenação mantida - Recurso não provido". (Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.).

"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória" (STJ, HC nº 115516/SP, C. 5ª Turma, j. 3.2.2009).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou a validade do depoimento de policiais como prova, quando convergente com os demais elementos existentes nos autos:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

Não existe razão para desmerecer o depoimento dos policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade aos acusados, a par de seus relatos estarem acobertados pela fé pública.

A testemunha Carlos Daniel Araújo Barbosa disse que estava lá fumando maconha. Os moleques estavam jogando vídeo game. Os policiais falaram para assinar que era local de venda de droga. Conhece o João Victor e o Alex. Fuma baseado com João Victor. Não sabe que o João Victor vende drogas. Conhece Karina de vista. Ela mora na casa do lado (sistema informatizado - SAJ).

A testemunha Romilson Francisco Alves relatou que conhece o João Victor. Ele trabalhava de segurança para o depoente. Ele era um bom funcionário. Ele ganhava setenta reais de diária. A última vez que trabalhou foi no ano passado. Na ETEC era de dia. Ele era menor de idade na época (sistema informatizado - SAJ).

Do crime de tráfico de drogas:

Nesse contexto, a apreensão da droga, a variedade encontrada, a forma de seu acondicionamento, a apreensão do dinheiro, balança de precisão, plástico filme, caderneta com anotações, são fatores que corroboram a versão das testemunhas e a tese da acusação, em especial pelos firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela diligência, confirmando a prática ilícita de tráfico de drogas.

Além do mais, para a configuração do tráfico é desnecessária a efetiva mercancia da droga, bastando sua disponibilidade ou acessibilidade, ainda que remota. Vale lembrar que o tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, bastando para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Na espécie, a conduta "ter em depósito" ficou configurada e se subsume perfeitamente ao tipo penal. Nesse sentido, a jurisprudência:

"CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - agente que não é preso em flagrante vendendo a droga - Quantidade apreendida - Circunstâncias objetivas do crime - Configuração do ilícito. Para configuração do delito de tráfico, e irrelevante a quantidade maior ou menor da droga apreendida, nem é necessário que o agente seja surpreendido a vende-la, porque outras provas, circunstâncias objetivas, podem convencer o julgador acerca da existência do crime e sua autoria, como autoriza o artigo 37 da Lei Antitóxicos". (TJSP - Apelação Criminal n. 221.053-3 - 4ª Câ. Crim. - Rel.: Bittencourt Rodrigues - 26.08.97 - V. U.).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Prova - Palavra das rés que admitiram trazer consigo a droga - Depoimento de policiais - Validade - A reação apresentada pelas rés quando flagradas é incompatível com o alegado desconhecimento do conteúdo dos pacotes - A quantidade e o modo de acondicionamento revelam o intuito de comércio - Pena - Substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direito - Inadmissibilidade - Recursos não providos". (TJSP - Apelação Criminal n. 279.380-3 - 4ª Câ. Crim. - Rel.: Passos de Freitas - 30.11.99 - V. U.).

"Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização" (RT 714/357).

Quanto ao valor em dinheiro apreendido (R\$135,00), nada indica que tenha origem lícita e deverá ser revertido ao FUNAD.

No mais, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, pois, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais, a prática do tráfico envolveu o adolescente Ruan Paulo de Souza Coutinho Pereira.

Logo, comprovado o tráfico, não há que se falar em desclassificação para a posse da droga para uso próprio.

Saliento que não prospera a tese defensiva, já que não há que se falar em fragilidade do conjunto probatório. Ao contrário, o contexto das provas produzidas nos autos é consistente em imputar aos réus a autoria do delito de tráfico. E não se espera, em casos que tais, que haja provas à exaustão, mas apenas aquelas suficientes para, em conjunto, sustentarem a imputação, dada a clandestinidade da prática de tal delito.

Em conclusão, pelas condições reveladas acima, inexistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico imputado aos réus.

Do crime de associação para o tráfico de drogas:

Com relação ao delito tipificado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, as

provas amealhadas nos autos ao longo da dilação probatória também determinam a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, pois revelam a existência de associação estável entre os réus juntamente com o adolescente para a prática reiterada do comércio ilícito, sem dúvida. Some-se a confissão dos acusados de que estavam na posse do imóvel em que as drogas foram encontradas. E, conforme bem salientado pelo representante do Ministério Público, que acresço aos presentes fundamentos como razão para decidir, que "há de se considerar, ainda, o teor do relatório de investigações de fls. 74-80, onde são apontadas fundadas suspeitas da prática de tráfico de drogas nos imóveis situados no local dos fatos, confeccionado a partir da apreensão de um aparelho celular na posse do adolescente Ruan, o qual foi surpreendido na companhia dos acusados no momento do cumprimento da busca domiciliar".

Verifica-se que se trata de associação permanente, segundo o quadro probatório já evidenciado, que vem se prolongando de forma estável no tempo. Assim, e em consequência, o delito do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06 ficou caracterizado, já que demonstrada a conjugação de condutas a apontar a associação, reiterada ou não, para o tráfico de drogas. No ponto, vale consignar a lição do professor Luiz Flávio Gomes, para quem "a associação para o tráfico exige apenas duas pessoas, ajustadas de forma estável e permanente para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput, ou 34 desta Lei" (Nova Lei de Drogas Comentada, ed. RT, 2006, pg. 170).

Saliento que não merecem prosperar as teses defensivas, já que não há que se falar em fragilidade do conjunto probatório. Ao contrário, o contexto das provas produzidas nos autos é consistente em imputar aos réus a autoria dos delitos. As provas foram obtidas pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pelas diligências, conforme já fundamentado. Confira-se:

"APELAÇÃO DEFESA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CONDENAÇÃO PROVA SUFICIÊNCIA Autoria e materialidade comprovadas à sociedade Negativa que se mostra inverossímil Indícios de autoria delitiva que comprovam, de forma contundente, a participação dos acusados, em caráter estável e permanente, na complexa organização para o tráfico Polícia Civil que já investigava o grupo, inclusive com interceptação telefônica autorizada DEPOIMENTO DE POLICIAIS VALIDADE Os testemunhos dos policiais têm validade como quaisquer outros Depoimentos coerentes RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO." (TJSP - Apelação nº 3003818-93.2006.8.26.0099, Rel. AMADO DE FARIA, DJ. 25-06-2013).

"(...) ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO comprovada a materialidade e a autoria pela prova oral e pelas interceptações telefônicas dando conta que os apelantes Devalcir e Luís associaram-se de forma permanente para traficar na região." (TJSP - Apelação nº 0003681-13.2009.8.26.0438, Rel. LAURO MENS DE MELLO, DJ. 20-06-2013).

Ademais, a expressiva quantidade de entorpecente, ao menos para o padrão local, não deixa dúvidas de que se trata de produto de venda de droga por considerável espaço de tempo, tudo a indicar a reiteração de condutas e a associação entre os réus.

Diante desse quadro, inexistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico imputado aos réus, condutas tipificadas nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Passo à dosimetria das penas.

- JOÃO VICTOR DA SILVA TAVARES:

Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, prevê como pena a privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, considerando a natureza da droga apreendida (cocaína - droga com alto poder viciante) e a conduta social do agente (não possui ocupação lícita e é responsável pela traficância no bairro), fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. Considerando as atenuantes da menoridade e confissão, previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal, retorno a pena ao patamar mínimo (súmula 231 do STJ), em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

A confissão espontânea, ainda que tenha sido externada apenas na fase extrajudicial, serviu de fundamento para a condenação. Logo, também deve ser considerada na segunda etapa de fixação da pena. Nesse sentido, aliás, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. RÉU QUE SE RETRATOU EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE EMBASA O DECRETO CONDENATÓRIO. HARMONIA DA CONFISSÃO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. (...) 2. A confissão extrajudicial retratada em Juízo constitui circunstância atenuante (alínea "d" do inciso III do art. 65 do CP), quando embasar a sentença penal condenatória. O que se deu no caso concreto. 3. Ordem concedida." (STF HC 91.654/PR 1ª T. Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 08.04.2008 DJU 07.11.2008).

Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual majoro a pena em 1/6, perfazendo o total de 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Descabida a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, eis que o réu não atende a seus requisitos, pois resultou evidente que se dedica a atividades criminosas.

Assim, torno a pena definitiva em 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, à ausência de outras circunstâncias a considerar.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do condenado.

Artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06:

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, prevê como pena a privativa de liberdade de 3 a 10 anos de reclusão e pagamento de 700 a 1.200 dias-multa.

Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, considerando a natureza da droga apreendida (cocaína - droga com alto poder viciante) e a conduta social do agente (não possui ocupação lícita e é responsável pela traficância no bairro), fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 3 anos, 6 meses de reclusão e 816 dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. Considerando as atenuantes da menoridade e confissão, previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal, retorno a pena ao patamar mínimo (súmula 231 do STJ), em 3 anos de

reclusão e 700 dias-multa, que torno definitiva à ausência de outras circunstâncias a considerar.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do condenado.

Em razão do concurso material (artigo 69 do Código Penal), somo as penas aplicadas para os crimes supramencionados, o que resulta em 8 anos e 10 meses de reclusão e 1.283 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, nos termos do artigo 33, §2º, "a", do Código Penal.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, diante da gravidade em concreto do crime de tráfico nos moldes praticados pelo réu inviabiliza tais benefícios legais (art. 44, inciso III e art. 77, inciso II, do Código Penal), bem como que insuficiente à repressão e prevenção do crime.

Faculto ao acusado o direito de apelar em liberdade.

- ALEX FACHO DA SILVA BORGES:

Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, prevê como pena a privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, considerando a natureza da droga apreendida (cocaína - droga com alto poder viciante) e a conduta social do agente (não possui ocupação lícita e é responsável pela traficância no bairro), fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Pela agravante da reincidência (fl. 513) e com fundamento no artigo 61, inciso I, do Código Penal, majoro a pena em 1/6, o que resulta em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Considerando a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, reduzo a pena em 1/6, fixando em 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão e 566 dias-multa.

A confissão espontânea, ainda que tenha sido externada apenas na fase extrajudicial, serviu de fundamento para a condenação. Logo, também deve ser considerada na segunda etapa de fixação da pena. Nesse sentido, aliás, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. RÉU QUE SE RETRATOU EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE EMBASA O DECRETO CONDENATÓRIO. HARMONIA DA CONFISSÃO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. (...) 2. A confissão extrajudicial retratada em Juízo constitui circunstância atenuante (alínea "d" do inciso III do art. 65 do CP), quando embasar a sentença penal condenatória. O que se deu no caso concreto. 3. Ordem concedida." (STF HC 91.654/PR 1ª T. Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 08.04.2008 DJU 07.11.2008).

Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual majoro a pena em 1/6, perfazendo o total de 6 anos, 7 meses e 11 dias de reclusão e 660 dias-multa.

Descabida a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, eis que o réu não atende a seus requisitos, pois é reincidente.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. QUANTIDADE RAZOÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. NON BIS IN IDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 2. 0(...). 3. (...). 4. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a diversidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. 5. Não configura bis in idem a utilização da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, como circunstância agravante, pois o indeferimento do redutor em razão do referido fundamento decorre de estrita observância do não atendimento do requisito da primariedade previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 678.996/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Assim, torno a pena definitiva em 6 anos, 7 meses e 11 dias de reclusão e 660 dias-multa.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, considerando que o réu é beneficiário da assistência judiciária gratuita, o que indica baixa capacidade econômica (fl. 119).

Artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06:

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, prevê como pena a privativa de liberdade de 3 a 10 anos de reclusão e pagamento de 700 a 1.200 dias-multa.

Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, considerando a natureza da droga apreendida (cocaína - droga com alto poder viciante) e a conduta social do agente (não possui ocupação lícita e é responsável pela traficância no bairro), fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 3 anos, 6 meses de reclusão e 816 dias-multa.

Pela agravante da reincidência (fl. 513) e com fundamento no artigo 61, inciso I, do Código Penal, majoro a pena em 1/6, o que resulta em 4 anos, 1 mês de reclusão e 952 dias-multa. Considerando a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, reduzo a pena em 1/6, fixando em 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão e 793 dias-multa, que torno definitiva à ausência de outras circunstâncias a considerar.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, considerando que o réu é beneficiário da assistência judiciária gratuita, o que indica baixa capacidade econômica (fl. 119).

Em razão do concurso material (artigo 69 do Código Penal), somo as penas aplicadas para os crimes supramencionados, o que resulta em 10 anos e 6 dias de reclusão e 1.453 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, nos termos do artigo 33, §2º, "a", do Código Penal.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, diante da gravidade em concreto do crime de tráfico nos moldes praticados pelo réu inviabiliza tais benefícios legais (art. 44, inciso III e art. 77, inciso II, do Código Penal), bem como que

insuficiente à repressão e prevenção do crime.

Faculto ao acusado o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia a fim de:

- condenar JOÃO VICTOR DA SILVA TAVARES, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.283 dias-multa, no valor unitário mínimo, autorizado eventual apelo em liberdade.

- condenar ALEX FACHO DA SILVA BORGES, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 10 anos e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.453 dias-multa, no valor unitário mínimo, autorizado eventual apelo em liberdade.

Nos termos do artigo 63, §1º, da Lei 11.343/06, declaro perdidos em favor da União o valor apreendido em poder dos réus (R\$135,00), que será revertido diretamente ao FUNAD. Transitada em julgado a sentença, remeta-se à SENAD relação do valor apreendido com indicação da instituição em que se encontra depositada.

Os réus arcarão com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, os benefícios da gratuidade da justiça, que ora lhes concedo, ante sua evidente hipossuficiência econômica.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para suspensão dos direitos políticos dos acusados, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.R.I.C.

Guara, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA